

1503190-72.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... as drogas, e que se destinavam ao tráfico. Alegou que chamou Diego para levá-las de carro, pois os motoristas do "Uber" não estavam atendendo.

A adolescente Rebeca Tamires, por sua vez, ouvida na unidade policial (fl. 09), disse que não realizava qualquer atividade ilícita referente a tráfico de drogas. Não sabia que havia drogas no interior do automóvel. Declarou que foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503190-72.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503190-72.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2272447/2021 - 03º D.P. LIMEIRA, 20672214 - 03º D.P.

LIMEIRA, 1485/21/812 - 03º D.P. LIMEIRA, 2272447 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA,

1485/21/812 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2272447/2021 - DISE - Delegacia de

Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diego Xavier Ribeiro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

DIEGO XAVIER RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", combinado com o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06, pois, em tese, em 05 de outubro de 2021, por volta das 16h00min, na Avenida Prefeito Ari Levi Pereira, Morro Azul, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos, juntamente com as adolescentes Emily Rayane Bonfim, Micaely Ferreira Rodrigues e Rebeca Tamires Arada, traziam consigo e transportavam, com intuito de tráfico ilícito, 92 (noventa e duas) porções da substância entorpecente denominada Erythroxylon coca, conhecida por cocaína, em forma de pedras de crack, e ainda 41 (quarenta e um) frascos de cloreto de metileno/diclorometano, substância conhecida por lança-perfume, isto em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente notificado (fl. 142), o réu apresentou defesa prévia às fls. 143/159, sendo a denúncia recebida aos 07.12.2021 (fl. 182).

Como medida de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo interrogado o réu ao fim.

Nada sendo requerido na fase do artigo 402, do CPP, foram oferecidas alegações finais. O Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia (fls. 232/242), ao passo que a Defesa pleiteou a absolvição, por insuficiência de provas (fls. 246/256).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo à análise do mérito da questão.

A pretensão penal é procedente.

Há prova sobre a materialidade do delito, conforme se vê do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 102/103 e 105/106 e laudo de constatação de fls. 46/48, constando a apreensão de 18,57 g de "cocaína" em "pedra", divididos em 92 (noventa e duas) porções, além de 41 (quarenta e um) frascos de "lança-perfume".

A autoria é igualmente certa, recaindo sobre o acusado, tendo em vista a prova oral colhida na fase administrativa e em pretório.

Com efeito, os policiais civis Isaías Ossain, Rafael Varuzza, Antônio Onofre e Anderson Bueno, relataram ter recebido informação anônima de que um indivíduo de alcunha "Zóio" iria distribuir drogas no bairro Belinha Ometto, valendo-se de um "Fiat/Uno" de cor prata, sendo fornecido seu emplacamento. Dirigiram-se ao referido bairro, até localizarem o veículo, conduzido pelo réu, onde estavam outras três adolescentes. Alegaram que os ocupantes do veículo dispensaram uma sacola de papel, constatando tratar-se de 92 (noventa e duas) pedras de "crack" e 41 (quarenta e um) frascos de "lança-perfume". O réu já era conhecido dos meios policiais. Indagados, os ocupantes do veículo negaram a propriedade dos entorpecentes. Na delegacia, informalmente, as adolescentes imputaram a propriedade das drogas ao réu.

Emily Raiane, ouvida na delegacia (fl. 07), disse que nunca realizou qualquer atividade referente ao comércio de drogas, e que conhecia Diego havia pouco tempo. Na data dos fatos, combinaram que seria feito um passeio de carro com Micaely, Rebeca e Diego, o qual era o condutor do veículo. Afirmou ter ciência de que seriam realizadas atividades relativas à traficância, negando, contudo, a propriedade das drogas. Em juízo, alterou a versão, aduzindo que no dia dos fatos saiu junto com as outras adolescentes, tendo um "menino" entregado uma sacola para Micaely. Não

visualizou o que tinha no interior da sacola. Declarou que foi Micaely quem dispensou a referida sacola, após a perseguição da viatura.

A outra adolescente, Micaely Ferreira, ouvida na fase inquisitiva (fl. 08), disse que conhecia o réu, pois morava próximo a residência de sua tia, sabendo que Diego trabalha como motorista de "Uber". Disse, ainda, que o acusado tinha envolvimento com o tráfico. Na data dos fatos, estava passeando com Rebeca, Emilly e Diego, o qual conduzia o veículo. Declarou que as substâncias apreendidas seriam comercializadas, e que não estavam sob sua posse. De outro lado, a adolescente, ouvida em juízo, alterou radicalmente sua versão, confessando a propriedade dos entorpecentes, e negando o envolvimento do réu. Aduziu que foi uma pessoa conhecida por "Neguinho" que lhe entregou as drogas, e que se destinavam ao tráfico. Alegou que chamou Diego para levá-las de carro, pois os motoristas do "Uber" não estavam atendendo.

A adolescente Rebeca Tamires, por sua vez, ouvida na unidade policial (fl. 09), disse que não realizava qualquer atividade ilícita referente a tráfico de drogas. Não sabia que havia drogas no interior do automóvel. Declarou que foi chamada para um passeio com Diego, Emilly e Micaely. Afirmou que não conhecia o acusado Diego, e que estava no veículo apenas para acompanhar suas amigas. Em juízo, modificou o depoimento, asseverando que no dia dos fatos saiu junto com as outras adolescentes, tendo um "menino" entregado uma sacola para Micaely. Não viu o que tinha no interior da sacola. Aduziu que foi Micaely quem dispensou a referida sacola, após a perseguição da viatura.

O acusado Diego, por fim, permaneceu em silêncio na delegacia (fl. 10). Em édito, por seu turno, disse que no dia dos fatos recebeu ligação telefônica de Micaely, pedindo uma corrida. Assim, foi até o local, constatando que havia 3 (três) passageiras. Uma delas estava no banco da frente e portava uma sacola. Durante o percurso, foi perseguido por dois veículos, tendo uma pessoa lhe apontado a arma. Parou e encostou o automóvel, sendo apresentada uma sacola com entorpecentes. Disse que não visualizou ninguém dispensar a sacola, pois prestava atenção na direção apenas.

Note-se que o depoimento do réu, em juízo, está em absoluta dissonância dos depoimentos dos policiais civis.

Cumpramos ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos policiais, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

Cediço, ainda, que não demonstrada nenhuma desavença entre os agentes públicos e o réu, sendo pouco crível que incriminassem falsamente pessoas inocentes. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras,

evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado - Recurso não provido. (Apelação nº 0017447-66.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, Relator Desembargador LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, 13ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 15.12.2016)

Ademais, os depoimentos das adolescentes em édito são completamente diversos daqueles prestados na delegacia, não se tendo notícias ou justificativas plausíveis e concretas para que o próprio Delegado ou escrivão de polícia houvesse alterado a verdade dos relatos das testemunhas.

Saliente-se, outrossim, que as imagens e vídeos juntados pela combativa Defesa não detêm o condão de provar a inocência do réu, uma vez que o acusado foi preso em flagrante no interior de um veículo do qual uma sacola contendo entorpecentes foi dispensada.

Por conseguinte, é incontroverso nos autos que havia efetivamente substâncias tóxicas no automóvel, e que, de acordo com a prova oral amealhada, pertenciam ao réu.

O fato de o réu ser ou não motorista de "Uber" de igual modo em nada interfere no deslinde da causa, até mesmo porque poderia utilizar tal função para despertar menos suspeitas da polícia.

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

De fato, a quantidade e variedade de drogas, seu modo de acondicionamento, as circunstâncias da prisão, bem como o relato dos policiais, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância, sendo a condenação medida imperativa.

Passo a dosar a pena, nos limites do artigo 68, do Código Penal.

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/2006 são desfavoráveis, tendo em vista os maus antecedentes (processo nº 0020867-44.2011.8.26.0320, da 3ª Vara Criminal de Limeira/SP - fls. 50/53), logo fixo a pena-base acima do mínimo, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (processo nº 0000259-98.2017.8.26.0551, da 3ª Vara Criminal de Limeira /SP - fls. 50/53), agravando-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), perfazendo 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não se aplicam atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, porquanto o crime envolveu adolescentes, de forma que majoro a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, que se torna

definitiva, ausentes outros elementos de modificação. Deixo de reconhecer a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da reincidência e dos maus antecedentes.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, a teor do artigo 33, do Código Penal, e do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, tendo em vista o montante de pena imposta, a reincidência, os maus antecedentes e a gravidade em concreto do delito, que fomenta a prática de inúmeros outros crimes violentos, consiste em uma das maiores fontes de sustentação econômica de organizações criminosas, alicia milhares de adolescentes para o ambiente infracional e causa o vício maldito de significativo número de pessoas, em detrimento de sua dignidade pessoal e de seus familiares.

Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade e o sursis, porquanto não preenchidos os requisitos legais, dada a quantidade de pena e a gravidade em concreto do crime.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o réu DIEGO XAVIER RIBEIRO, devidamente qualificado, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram sua prisão, em especial, a reincidência, os maus antecedentes e a necessidade de garantir a ordem pública, reiterando-se integralmente a decisão de fls. 79/81. Oficie-se.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, guardada quantidade suficiente para a contraprova, bem como determino a perda dos demais bens apreendidos em favor da União, revertidos ao Funad, a teor do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 91, inciso II, do Código Penal, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé, a serem apurados em expediente próprio, se o caso.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, ressalvada a gratuidade.

P.I.C.

Limeira, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA